

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+ • CFO PMAL 2026

DIREITO CONSTITUCIONAL

DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS I

ART. 5º • IGUALDADE • LEGALIDADE • EXPRESSÃO • CRENÇA • REUNIÃO • ASSOCIAÇÃO • INTIMIDADE

EXEMPLO → BIZU → PEGADINHA → QUESTÃO



DIREITO CONSTITUCIONAL • AULA 05 | 4 QUESTÕES | ZERO QUESTÃO CRIADA PELA IA

DIA 16 | 3ª AULA DO DIA | GOLD CLASSIC EDITION



VISÃO DA AULA

Direitos e deveres individuais e coletivos I

TÓPICO 0

Mapa mental da aula

Ao final desta aula você deve conseguir:

- dominar os direitos-base do caput do art. 5º
- separar legalidade de reserva legal
- reconhecer limites da liberdade de expressão e de crença
- dominar reunião e associação
- distinguir intimidade, honra, imagem e direito de resposta

EXEMPLO Use a pergunta central do tópico antes de decorar qualquer artigo.

BIZU 95+ No art. 5º, a banca ganha ponto trocando CONDIÇÃO por AUTORIZAÇÃO. Reunião exige prévio aviso; associação nasce sem autorização; profissão depende das qualificações que a lei estabelecer.

PEGADINHA Não estude a palavra isolada: a CEBRASPE troca sujeito, verbo, exceção ou consequência.

TÓPICO 1

Caput: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade

O caput do art. 5º funciona como eixo. Brasileiros e estrangeiros recebem proteção constitucional desses direitos, e a interpretação atual não permite leitura restritiva que exclua pessoas por simples ausência de nacionalidade brasileira.

EXEMPLO Uma questão sobre inviolabilidade de propriedade pode depois ser limitada pela função social; direitos fundamentais não devem ser lidos isoladamente.

BIZU 95+ VLISP: Vida, Liberdade, Igualdade, Segurança, Propriedade.

PEGADINHA Transformar direito fundamental em direito absoluto.

TÓPICO 2

Igualdade e legalidade: tratar igualmente não é tratar todos de modo idêntico

Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. A legalidade geral diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Reserva legal é exigência mais específica de que determinada matéria seja disciplinada por lei.

EXEMPLO A lei pode estabelecer diferenciação quando houver fundamento constitucional e proporcional; igualdade material admite tratamento distinto para corrigir desigualdades relevantes.

BIZU 95+ LEGALIDADE = submissão geral à lei. RESERVA LEGAL = Constituição reserva matéria à lei.

PEGADINHA Dizer que qualquer diferenciação normativa viola isonomia.

TÓPICO 3

Expressão, consciência, crença e convicção

É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato; é assegurado direito de resposta proporcional ao agravo, sem prejuízo de indenização; expressão intelectual/artística/científica/comunicação independe de censura ou licença. Liberdade de consciência e crença inclui culto e proteção aos locais, com prestação alternativa quando a lei a fixar em caso de imperativo de consciência.

EXEMPLO Criticar política pública é exercício de expressão; atribuir falsamente crime a pessoa identificável pode gerar responsabilidades posteriores.

BIZU 95+ Sem censura PRÉVIA não significa sem responsabilidade POSTERIOR.

PEGADINHA Confundir liberdade de expressão com imunidade civil e penal absoluta.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • TCE-RJ • Analista • 2022 • questão 85

Q03

Manifestação pública em defesa da descriminalização do uso de drogas não encontra proteção nas liberdades de expressão e reunião, por defender alteração da legislação penal.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

TÓPICO 4

Reunião: sem armas, pacífica, aviso prévio e sem autorização

Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigido prévio aviso à autoridade competente.

EXEMPLO A prefeitura não pode exigir licença política para manifestação; o aviso permite organização do espaço e proteção de direitos concorrentes.

BIZU 95+ REUNIÃO: AVISO SIM; AUTORIZAÇÃO NÃO.

PEGADINHA Trocar "prévio aviso" por "prévia autorização".

QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • TCU • Técnico • 2025 • questão 33

Q01

Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que previamente autorizados pela autoridade competente e não frustrem outra reunião anteriormente convocada.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

TÓPICO 5

Associação: criação livre; suspensão e dissolução sob controle judicial

É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. A criação independe de autorização e o Estado não interfere no funcionamento. Associação só pode ser compulsoriamente dissolvida ou ter atividades suspensas por decisão judicial; para dissolução, exige-se trânsito em julgado.

EXEMPLO Decreto de prefeito não pode dissolver associação crítica ao governo.

BIZU 95+ CRIAR = sem autorização. SUSPENDER = decisão judicial. DISSOLVER = decisão judicial + trânsito em julgado.

PEGADINHA Exigir trânsito em julgado também para mera suspensão.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim • 2024 • Q3235081

Q02

A criação de associação independe de autorização estatal, sendo vedada a interferência do Estado em seu funcionamento.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim • 2024 • Q3235084

Q04

Associações somente podem ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial transitada em julgado.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

TÓPICO 6**Intimidade, vida privada, honra, imagem e direito de resposta**

A intimidade, vida privada, honra e imagem são invioláveis, com direito à indenização por dano material ou moral. O direito de resposta é proporcional ao agravo e não elimina eventual indenização.

EXEMPLO Publicação ofensiva pode gerar resposta proporcional e, cumulativamente, indenização se presentes os requisitos.

BIZU 95+ RESPOSTA + INDENIZAÇÃO podem coexistir.

PEGADINHA Afirmar que concessão de direito de resposta impede ação indenizatória.



CORREÇÃO

Gabarito comentado

QUESTÃO 01 – ERRADO

ERRADO. A reunião independe de autorização; exige-se prévio aviso à autoridade competente e respeito à reunião anteriormente convocada para o mesmo local.

QUESTÃO 02 – CERTO

CERTO. É a regra do art. 5º, XVIII. Não confunda criação com dissolução/suspensão, que possuem reserva de decisão judicial.

QUESTÃO 03 – ERRADO

ERRADO. A defesa pública de mudança legislativa é protegida pela liberdade de expressão e reunião; não se confunde, por si, com incitação à prática criminosa.

QUESTÃO 04 – CERTO

CERTO. A suspensão das atividades depende de decisão judicial; a dissolução compulsória exige trânsito em julgado.

TÓPICO**Revisão de 60 segundos**

- caput: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade
- sem censura prévia ≠ sem responsabilidade posterior
- reunião exige aviso, não autorização
- associação nasce sem autorização
- suspensão = decisão judicial; dissolução = decisão judicial transitada
- direito de resposta não exclui indenização

EXEMPLO Feche o PDF e tente repetir os contrastes sem olhar.

BIZU 95+ Se consegue explicar o “porquê” da pegadinha, o tópico já está muito mais sólido.

PEGADINHA Releitura passiva dá sensação de domínio; revisão ativa revela o que realmente ficou.

Rastreabilidade e fontes

Constituição Federal de 1988, art. 5º, caput e incisos I a X, XVI a XXI; texto oficial do Planalto; questões CEBRASPE TCU 2025, TCE-RJ 2022 e Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim 2024.

DIA 16 • AULA 03 CONCLUÍDA